



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000823/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los Señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del R.J.N.; a fin de tratar el expediente caratulado: "**BERNINI MARTHA ESTHER C/ EST NAC-MRIO DE DEF Y OTRAS S/ ORDINARIO**", Expte. N° FPA 21000823/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 77 y vta., contra la resolución de fs. 70/75 vta. que, hace lugar parcialmente a la demanda entablada por los actores y condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 (sus complementarios y actualizaciones), hasta la fecha de entrada en vigencia del Dec. 1305/12 conforme las pautas vertidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Zanotti", con más los intereses



conforme lo dispuesto en el considerando. Impone las costas en su totalidad a cargo de la demandada. Establece las pautas para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 78, expresa agravios la demandada a fs. 83/86 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 89 vta.

II- Que, la representante del Estado Nacional solicita, en forma preliminar, que se declare abstracta la cuestión debatida en autos en virtud de la sanción del Decreto 1305/12 y 1307/12. Seguidamente Invoca como novísima jurisprudencia la causa "Zanotti".

Luego, se agravia porque el fallo cuestionado reconoce el carácter remunerativo de los beneficios (incrementos) otorgados por los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, adicionales transitorios, referidos a los suplementos particulares del Decreto 2769/93 y 1459/93, todo ello por considerar el a quo, que dichos aumentos lo fueron para todo el personal de la fuerza.

Alega que los suplementos reclamados tienen carácter transitorio y temporal ya que solo lo percibe personal determinado, por el tiempo en que reúne las características requeridas por la norma, cesando en forma inmediata la percepción al cambiar las circunstancias personales del beneficiario.

Se agravia a su vez por el apartamiento de los fallos de la C.S.J.N. en las causas "Bovari de Díaz", y "Villegas". Mantiene reserva del caso federal.

III- Que, los actores, pensionados y retirados del Ejército Argentino, ocurren a la jurisdicción e interponen





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000823/2009/CA1

formal demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera para pagos de Retiros y Pensiones Militares, a fin de que se les abonen los incrementos salariales fijados por los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, más retroactivo e intereses.

El magistrado de grado hizo lugar parcialmente a la demanda y contra dicho pronunciamiento se alza el apelante Estado Nacional.

IV- a) Que, al abordar los agravios de la parte demandada, en primer término, la recurrente afirma que la cuestión ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/12 y 1307/12.

Al respecto, cabe señalar, que atento que no solo se reclama la declaración de remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales suplementos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que la cuestión de autos ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa



FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

De conformidad con ello y, teniendo en cuenta que es criterio de la Corte que aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de Fallos 330:1094), corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar en este punto la sentencia dictada.

Atento todo lo expresado, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia dictada.

V- Que, conforme el resultado arribado, corresponde que las costas en esta instancia sean impuestas en su totalidad a la demandada-vencida, en virtud del principio general que rige la materia (art. 70, primer párrafo, CPCCN.).

VI- Que corresponde regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 de la ley 21.839, T.O. por ley 24.432-.

Téngase presente la reserva efectuada.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000823/2009/CA1

por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Imponerse las costas en esta instancia a la demandada-vencida (art. 70, primer párrafo, CPCCN).

Regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21.839, T.O. por ley 24.432-.

Téngase presente la reserva efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el señor Juez de Cámara Subrogante y la señora Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468508#176553675#20170425085458512

Fecha de firma: 24/04/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3468508#176553675#20170425085458512



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000823/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 24 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas en esta instancia a la demandada-vencida (art. 70, primer párrafo, CPCCN).

Regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21.839, T.O. por ley 24.432-.

Tener presente la reserva efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

